

מסורת הש"ס

(א) לקמן ע"א. (ב) לקמן ע"א. (ג) לקמן ע"א. (ד) לעיל י"ח. שבוטות כו.; (ה) [נמנמר ל.], (ו) [נ"ש הטיב ובר"ן אחת] על נכון וכן ברש"י שכתבו מרבא דלעיל יח.],

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שמע אביה וכו' חזר האב ומיפר חלקו; (ב) ד"ה זי"ה אומרים וכו' מקלש קליש היכא דהפר וכו' שאין איסור חמור כל"ל והד"א עס ד"ה זי"ש וד"ה ש"מ: (ג) ד"ה יס שאלה וכו' והוי מופר או לא הס"ד ויז"כ ע"ל סוף הפרק פ"י בנ"ח ע"ש דף ע"ג: (ד) ד"ה ע"א יס וכו' לומר לה חו בהפר או אין שאלה: (ה) ד"ה ואין נשאלין וכו' אין נשאל על הקמתו אלא או כולו בקיום או כולו (בהפרה) חו"מ ויז"כ ס"א בשאלה: (ו) ד"ה ע"א יס שאלה בדיקס וכו' עליו לחכם והמירו החכם מאי מי אמרינן דכיון וכו' מי מפר או לא סס"ד: (ז) ד"ה ת"ש דלמר וכו' מותרין אהא דתנן שבוטות שאל וכו' ואמר רבא:

גליון הש"ס

בר"ן ד"ה בעי רבה וכו' דאיתקוש איתקוש. ג"כ ברין לקמן דף פו ע"ב ד"ה למימרא:

הגהות מהר"ב רנשבורג

[א] גמ' יס שאלה בדיקס או אין שאלה בדיקס. יז"כ עמ"ש על הגליון לעיל דף פו ע"א הו"דק:

פירוש הרא"ש

שמע אביה והפר לה ולא הספיק חלקו הבטל שאלה עד שבת חזור האב ובפר חלקו יס בעל. הך לא שמעין מירשא דכיון דהפר האב נתיי הבטל ולא הותרה בזהמה הפרה שזכ תועיל הפרתו דלא מליטו שמי הפרות בליש אחד קמ"ל: הן הן דברי ב"ש. דסבירא להו מיגו גיין ושהפר האב נשאר חלקו הבטל שלם בליטוס:

וחכו צו האב ומפר חלקו של בעל: אבל ב"ה בברי מקליש קליש. וכיון דלא אפשר נשאר חלק הבטל שלם אין צו כדי להורישו ללא ולת תפסה בה זיזה ואין האב יכול להפר חלקו הבטל ואע"ג דמתבטלה הפרת האב כיון שלא הפר הבטל מ"מ מיד כשהפר האב מקלש קליש חלקו הבטל אכל ברישא דברייתא היכא דהפר הבטל ומת דנתרוקנה רשות לזכ ומפר לכל וללא אמרינן מיד שהפר הבטל מקלש קליש חלקו האב ושזכ אין לו הפרה [כשמת] הבטל דדוקא היכא דמקלש קליש חלקו הבטל על ידי הפרת האב אין האב יכול לזכות צו אכל ברישא שהאב קיים יכול הוא להפר חלקו אף על גב דמקלש או לא מי אמרינן הא דכתיב ביה לא יחל דברו ורשיונן אכל אחרים מוחלין לו אבל קיום נדר של אשמו לא לא חל דלמא קיום נדר כנדר דמי: א"ר. מי אמרינן כיון דיש שאלה בדיקס הוא הדין גמי בדיפר ואם הפר לה אין לה הפרתו חזר הנדר לקדמתו או דלמא נתיי דיש שאלה להקם היינו משום דקיום נדר כנדר דמי אכל הפרה אין לה שאלה: קיים ליבי קיים ליבי שני פעמים. ונשאל על הראשונה מהו מי אמרינן השני כמאן דליתיה דמי כי כנר נתקיים הנדר על ידי הראשון או דלמא השתא נשאל על הראשון חל השני וזריך לנשאל גם עליו: ת"ש דאמר רבא אב נשאל על הראשונה שניה חלה עליו. רבא אמרה למילתיה אחא דתנן בפי"ג דשבוטות (דף כו:)^(א) שבוטה שלא אוכל שבוטה שלא אוכל ואכל אינו חייב אלא אחת משום דאין שבוטה חלה על שבוטה ואמר רבא אם נשאל על הראשונה חייב על השניה משום דשניה מתנא תלוא וקיימא וליי משכמת רווחא חיילא והוא הדין קיים ליבי דשני חל לבי משתלי

ליכי ולא אמר לא מחול הקמה אלא אם כן מחול הפרה פשיטא דחלה הקמה שאמר בתחלה ושזכ לא מחול הפרה ואפילו לרבי

רש"י

שמע אביה והפר לה. צו ביזס ולא הספיק הבטל לשמוע שיפר לה עד שמת חוזר (א) ומיפר חלקו של בעל ואין זריך להפר חלקו הואיל וכבר הפר: **צ"ה אומרים אין יכול להפר**. חלקו של בעל כלצד אלא"כ

חוזר ומיפר חלקו עמו משום דסבירא להו מקלש (ב) היכא דהפר חד בלא חזריה ואכתי הוי הנדר שלם אלא שאין איסורא חמור כנתחלה וכיון דאכתי הנדר שלם הוא מיצבי ליה לבטל חלקו וחלקו הבטל דנתרוקנה רשותו לו: וזים **שמי פברי מיגו קא גיין**. כי קדם האב והפר חלקו חתכו לשנים ונתבטל חזיו ועדיין חזיו קיים וכשמיפר עכשיו חלקו של בעל הוי שלו מופר: **ש"מ**. דמנאי היא ומקלש קליש כזית הלל: **יש שאלה בדיקס**. שאם קיימו לה נדרה האב והארוס ונשאלו על הקמתן מהו מי יש שאלה ויכולין להפר לה או לא: **יש שאלה בדיפר**. היכא דקיים האחד והיפר האחד יכול האחר לשאול על הקמתו בנמקס שהפר כבר השני והוי מופר (ג): **ענין אחר יש שאלה בדיפר**. כל"י אח"ל

יש שאלה בדיקס מי הוי מופר הנדר בזהמה שאלה דהקמה דאין זריך לומר לה (ד) בדיפרתו או אין שאלה בדיפר דלא הוי מופר אלא"כ מפר לה בעל או האב לאחר שנשאל דבזהמה שאלה דהקמה לא הוי מופר לה: **ס"ש נשאלין על ההקס**. ללישנא קמא נשאלין על ההקס ומותרין להפר לה: ואין **נשאלין על הדיפר**. דהיכא דקיים אחד והפר אחד אין נשאל (ה) אלא או כולו בשאלה או כולו בדיפרה בעינן. וללישנא בתרא נשאלין על ההקס ומותרין להפר לה אח"כ ואין נשאלין על הדיפר דאין הנדר מופר במה שממיר החכם לבטל ההקמה אלא"כ מיפר לה בעל או אב לאח"כ: **ע"א יש שאלה בדיקס**. שקיים לה הבטל או האב הנדר ואח"כ הלך ונשאל עליו לחכם והמירו החכם (ו) מי אמרינן דכיון שקיים את הנדר שזכ אין נשאלין עליו ולא הוי שאלה מעליא או דלמא כיון שהמירו חכם בטלה הקמתו וביטל הנדר: **אם"ל יש שאלה בדיקס יש (לה) שאלה בדיפר**. כלומר בנמקס הפר שאם שמע את נדרה ולא רצה להפר אלא הלך ונשאל צו ביזס על אותו נדר לחכם מאי מי אמרינן הואיל אם היא הולכת לחכם ונשאלת לו שיהא מתירה דהא לדברי הכל אם נשאלת לחכם יכול להמיר לה הכא נמי אם נשאל האב לחכם על נדר בתו יהא מותר הואיל ואי בעי מיפר: **ס"ש דאמר רבי יוחנן נשאלין על ההקס**. בזהמה ענין שפירשתי ואין נשאלין על הדיפר כמו כן: **קיים ליבי קיים ליבי**. תרי זימני ונשאל על הקמה הראשונה וביטלה: **מהו**. כלומר הקמה שניה דלא נשאל עליה בטלה בזהמה שאלה אי לא: **ס"ש דאמר רבא**. בפי' ואלו מותרין (לעיל יח). (ז) שבוטה שלא אוכל שבוטה כ' דאמר רבא אם נשאל על הראשונה שניה חלה עליו ה"ג אם נשאל על הקמה הראשונה שניה חלה עליו: **אמר קיים ליבי והדר אמר מופר ליבי**. בתוך כדי דבור וכלשון הזה אמר בתוך כדי דבור ראשון ולא תיחול הקמה אלא"כ חלה הפרה מהו מי ביטל ההקמה וקיים ההפרה אי לא:

ת"ש

לקמאי ז"ל מילי דלא נהירי ומשום הכי מפרשנא בה מאי דאיתחוי לו. לא חיילא דנהי דלקמן (דף ע.) מספקא לן קיים ליבי שעה ומופר ליבי

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

ר"ן

סמ.

שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבטל לשמוע עד שמת חוזר האב ומפר חלקו של בעל. האי דקתמי חוזר לא שיחזור להפר מה שהפר כבר דהיינו חלקו של אב אלא להכי תני חוזר משום שכבר הפר חלקו ועכשיו חוזר ומיפר חלקו של בעל ובהכי סגי ואין זריך שיחזור ויפר חלקו עלמנו משום דכיון דאיזו לא מת אע"ג דמית ליה בעל נסן סן סן דברי צ"ש. דקסברי דיכול האב להפר כזי האי גוונא ובהפרת חלקו של בעל כלחוד סגי משום דהפרה דאב כיון דלא מת לא אבטיילא לה: **אכל צה"א אין יכול להפר כלל**. ואפי' חוזר ומפר חלקו וחלקו הבטל. וקא יתיבין טעמא משום דלנ"ש מיגו גיין כשהפר האב תחלה הפר חלקו כלצד וחלקו הבטל לא נגרע כלל אלא עדיין הוא קיים לגמרי וחשוב הוא להורישו לאב ולצ"ה מקלש קליש כשהפר האב חלקו נגרע חלקו של בעל ואינו חשוב להורישו לאב דכיון דאב אכתי איתיה הפרה ידידה לא

בטלה לה ואכתי נדרא בקליטותיה קאי וכיון דקליש ליה חלקו של בעל לא מצי מפר אב. מיהו הני מילי בשלא נתאדרסה לאחר אכל נתאדרסה לאחר צו ביזס אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה דכתינא לקמן (דף ע.) וכמו שנפרש עלה דההיא בס"ד. הדין הוא פירושא דהאי שמעתא דסמכא דעתין עליה וחו"מא לרבנן טובא מילי דלא נהירי ולא ברירי לן ולא חיישינא למכתצינהו: **בעי רבה יש שאלה בדיקס**. אם קיים הנדר ונשאל צו ביזס על ההקס מי מצי מפר צו ביזס או לא אכל למחר פשיטא דלא מצי מפר דלא גרע משתיקה: **ואם"ל יש שאלה בדיקס יש שאלה בדיפר** או אין שאלה. נראה בעיני דאף על גב דבהפר לא שיך שאלה דבשאלמא הקס כעין נדרא הוא אכל הפרה לא אפילו הכי מבעיא לן אי יש שאלה בדיפר משום דהפרה והקמה איתקוש להדדי וכדאמר' לקמן (שם): שאני הכא דלמר קרא' אישה וקמה איתקוש יפרנו את שזכ לכלל הקס צא לכלל הפר לא צא לכלל הקס לא צא לכלל הפר ומשום הכי בעי אח"ל דיש שאלה בדיקס בדיפר מהו מי אמרינן נהי דלא שייכא ביה שאלה אפילו הכי אמרינן דיש שאלה *דאיתקוש' איתקוש או דלמא למילתא דהפרה דלא חזיא ליה לא איתקוש. ומסקינן מדברי יוחנן דלענין שאלה לא איתקוש:

בעי רבה קיים ליבי קיים ליבי ונשאל על הקמה ראשונה מהו. מי אמרינן כיון דבעדינא דלפיק הקמה שניה מפומיה לא חיילא תו לא חיילא או דלמא נהי דבההיא שעתא לא חיילא היינו משום דבההיא שעתא איתא להקמה קמיימא דלא שצקה ליה לבתרייתא למיחל אכל כי איתשיל אקמיימא משכחא בתרייתא רווחא וחיילא: **ס"ש דאמר רבא אם נשאל על הראשונה שניה חלה עליו**. לעיל בפרק ואלו מותרין (דף יח). אמר רבא אמנתינן דשבוטה שלא אוכל שבוטה שלא אוכל. והכא נמי כי מתשיל אהקמה קמיימא שניה חלה עליו: **בעי רבה קיים ליבי ומופר ליבי ולא תיחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה מהו**. חזינא בזהך צביא ובמאי דפשטינן בה לרבה פשיטא ליה דהקמה לא חיילא דממ"נ אי הפרה חיילא הקמה שעה אי חיילי תרווייהו או לא שאני התם שנתן קצבה להקמה והפרה אכל

משום דהפרת הבטל נבטלנ לפי שאינו קיים בשעת הפרת האב אי גמי שבתחלה לא הפר האב מתוך שחלקו קיים יפר לו חלק הבטל: יש שאלה בדיקס. אם הקיס הבטל ושאל לחכם מהו שיוכל הבטל להפר וצו ביזס מיירי דאי ביזס של אחריו לא מועיל השאלה דמוקס [הנדרן] לעולם [וכ"ש] כיון דקיים: יש שאלה בדיפר. אם נשאל על הפרתו מי אמרינן שהנדר חזר לזיתנו או לא: ת"ש [דאמר ר"ן] נשאלים על ההקס ואין נשאלין על הדיפר: בעי רבה קיים ליבי קיים ליבי ונשאל על הקמה ראשונה מהו. מי אמר דיכול להפר לפי דהקמה שניה אינה כלום שהרי לא חלתה על הראשון או דלמא כי משכמת רווחא חיילא: ת"ש [דלמר רבא אס] נשאל על הראשונה כשנשבע צ' שבוטות שלא יאכל ככר או דשבוטה שניה לא חלתה מיד ומושבע ועומד מהראשונה שניה חלה עליו דכי משכח רווחא חיילא וה"ג כי משכח רווחא חיילא: קיים ליבי מופר ליבי ולא תיחול הקמה עד דחיילא הפרה מהו. מי חיילא בתרא או קמא אכל לא מבעיא ליה [אם אמרן קיים ליבי ומופר ליבי ולא אמר לא תיחול הקמה עד למחר וכו'] דהא ודאי הקמה שאמר תחלה חלה ולא הפרה ולא מבעי למ"ד תפוס לשון ראשון אלא אפילו לרבי יוסי דלמר אף בגמר דבריו אדם נתפס וחיילי תרווייהו גבי תמורת עולה ותמורת שלמים (תמורה דף סה.) היינו דוקא התם דיכולין לקיים שניהם אף זה אחר זה להביא בדמיו חלה עולה וחזיה שלמים אכל הכא דאי אפשר לחזו זה אחר זה כיון דחל הראשון לא מחול אחריו שני:

על הראשון: קיים ליבי ומופר ליבי ולא תחול הקמה אלא אם כן תחול הפרה מהו. ודאי אם אמר קיים ליבי ומופר ליבי ולא אמר לא מחול הקמה אלא אם כן מחול הפרה פשיטא דחלה הקמה שאמר בתחלה ושזכ לא מחול הפרה ואפילו לרבי יוסי דלמר אף בגמר דבריו אדם נתפס וחלו תרווייהו הני מילי גבי עולה ושלמים דיכולין לחזו שניהם אף זה אחר זה להביא בדמיו עולה ושלמים אכל הכא דאי אפשר לחזו זה אחר זה כיון דחל הראשון לשון ראשון:

עין משפט ונר מצוה

א א מיי פ"א מהלכות נדרים הלכה יט סמג לאזין רמב טוש"ע י"ד סימן רלז סעיף טז:
י ב [מיי] שם הל' טן טוש"ע שם סעיף ה:
יא ג מיי' שם פ"א הל' כ טוש"ע שם סעיף מט:
יב ד מיי' שם הלכה כז טוש"ע שם סעיף נ:

מוסף רש"י

ב"ה אומרים אין יכול להפר. אין הפרת חלקו הבטל כלום אלא אם כן חוזר ומפר חלקו (תארי' בשמו). יש שאלה בדיקס. נערה המאורסה ששמי רשותו עליה וקיים האחד את נדרה והשני נשאל על נדרה שנשעה שליח למרעוטה שבעל הנדר ואין הקמת חזרו כלום, אכל אם הפר האחד והשני נשאל על נדרה אין זה כלום, שאין הנדר יתיר חזיו בדיפרה וחזיו בשאלה (שם, ע"ש). נשאלין על ההקס. שאם קיים לה לגמרה המאורסה אביה או בעלה והלך השני ונשאל לה על נדרה של זו ואח"כ הלך זה שקיים ונשאל על הקמתו (דקמן ע"ס). ואין נשאלין על הדיפר. אם הפר לה אחד מתן והלך חזרו ונשאל לחכם על חלקו, אין זה שאלה, לפי שאין נשאלין על דמי שאינו נדר כגון זה שמופר במקלח הוי נדר ואינו נדר (שם).

תוספות

אמר רבי נתן הן דברי ב"ש, הך סיפא קאי ובה"א אינו יכול להפר האב ש"מ לנ"ש מיגו גיין אב שמפר חלקו וחלקו הבטל כדקאי הלכך הוריש לאב וצ"ה סברי מיקלש אב בדיפר דלא ונדר ברובע הוא הלכך אין יכול הבטל להורישו לאב דהכי נמי מיגו גיין לא ילאו לבטל וי"מ דצ"ה פליגי נמי ארישא דדיפר הבטל ומת דלמר דמפר וצ"ה אומרים אינו יכול להפר כיון דהפר בעל מיקלש קליש [ונתגרע] הנדר ולא יועיל להתבטל ע"י הפרה דאב גרידא ולנ"ש מיגו גיין ונשאר נדר חשוב ומועיל לבטלו הפרה דאב ויכול להיות דלא פליגי ברישא משום דהפרת הבטל נבטל קיים בשעת הפרת האב אי גמי שבתחלה לא הפר האב מתוך שחלקו קיים יפר לו חלק הבטל: יש שאלה בדיקס. אם הקיס הבטל ושאל לחכם מהו שיוכל הבטל להפר וצו ביזס מיירי דאי ביזס של אחריו לא מועיל השאלה דמוקס [הנדרן] לעולם [וכ"ש] כיון דקיים: יש שאלה בדיפר. אם נשאל על הפרתו מי אמרינן שהנדר חזר לזיתנו או לא: ת"ש [דאמר ר"ן] נשאלים על ההקס ואין נשאלין על הדיפר: בעי רבה קיים ליבי קיים ליבי ונשאל על הקמה ראשונה מהו. מי אמר דיכול להפר לפי דהקמה שניה אינה כלום שהרי לא חלתה על הראשון או דלמא כי משכמת רווחא חיילא: ת"ש [דלמר רבא אס] נשאל על הראשונה כשנשבע צ' שבוטות שלא יאכל ככר או דשבוטה שניה לא חלתה מיד ומושבע ועומד מהראשונה שניה חלה עליו דכי משכח רווחא חיילא וה"ג כי משכח רווחא חיילא: קיים ליבי מופר ליבי ולא תיחול הקמה עד דחיילא הפרה מהו. מי חיילא בתרא או קמא אכל לא מבעיא ליה [אם אמרן קיים ליבי ומופר ליבי ולא אמר לא תיחול הקמה עד למחר וכו'] דהא ודאי הקמה שאמר תחלה חלה ולא הפרה ולא מבעי למ"ד תפוס לשון ראשון אלא אפילו לרבי יוסי דלמר אף בגמר דבריו אדם נתפס וחיילי תרווייהו גבי תמורת עולה ותמורת שלמים (תמורה דף סה.) היינו דוקא התם דיכולין לקיים שניהם אף זה אחר זה להביא בדמיו חלה עולה וחזיה שלמים אכל הכא דאי אפשר לחזו זה אחר זה כיון דחל הראשון לא מחול אחריו שני:

על הראשון: קיים ליבי ומופר ליבי ולא תחול הקמה אלא אם כן תחול הפרה מהו. ודאי אם אמר קיים ליבי ומופר ליבי ולא אמר לא מחול הקמה אלא אם כן מחול הפרה פשיטא דחלה הקמה שאמר בתחלה ושזכ לא מחול הפרה ואפילו לרבי יוסי דלמר אף בגמר דבריו אדם נתפס וחלו תרווייהו הני מילי גבי עולה ושלמים דיכולין לחזו שניהם אף זה אחר זה להביא בדמיו עולה ושלמים אכל הכא דאי אפשר לחזו זה אחר זה כיון דחל הראשון לשון ראשון: